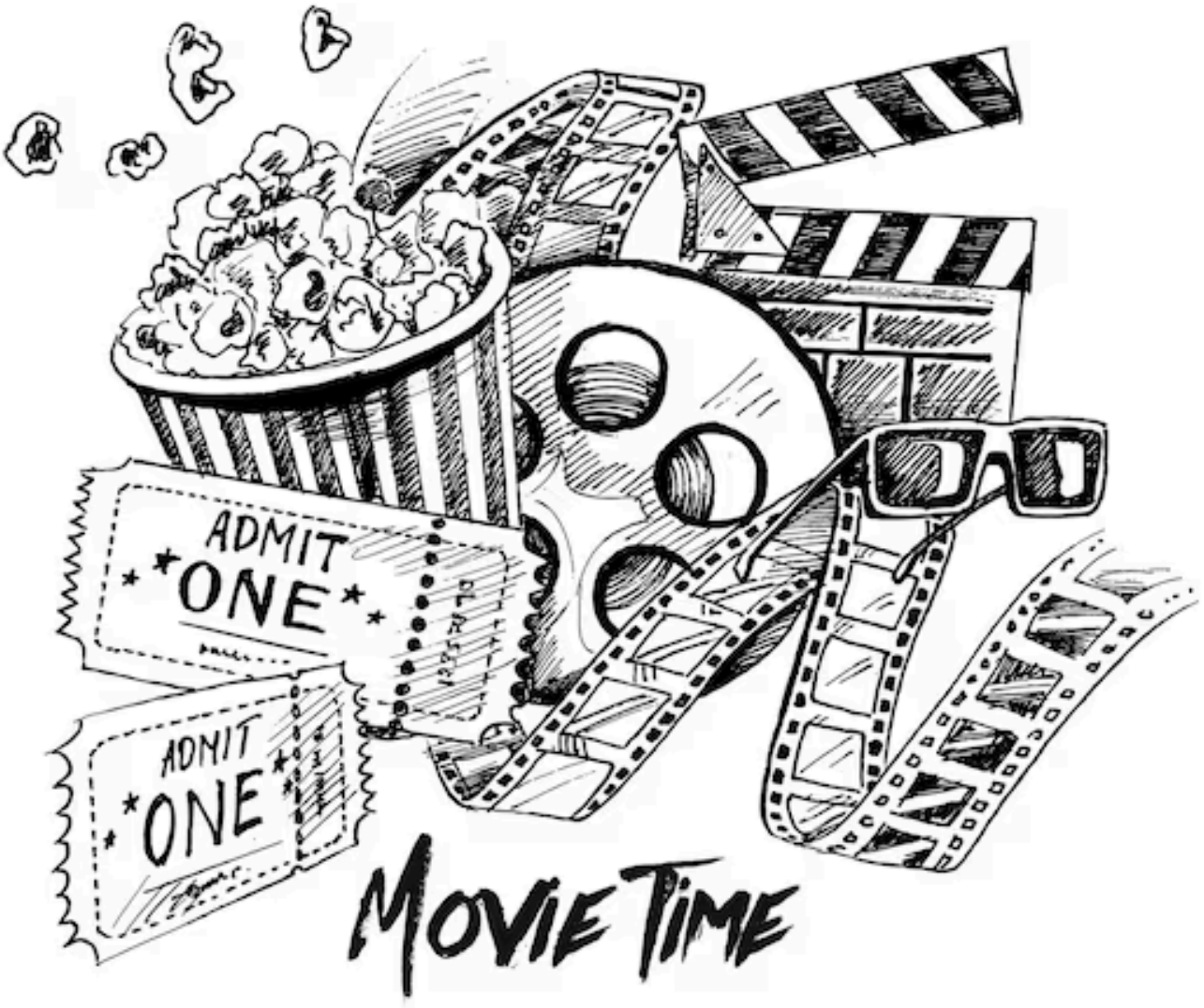
Sujet SAÉ S3.01 − Application de Films

Groupe D : Hugo Ribeiro, Adam Benelcadi,
Ali Ouahabi,Achour Hamou Yahia



LIVRABLE 2:
Analyse juridique des conditions d'utilisation et de réutilisation[1] des données cinématographiques

Groupe D:
- Hugo Ribeiro
- Adam Benelcadi
- Ali Ouahabi
- Achour Hamou Yahia

1. Présentation de l'analyse juridique:

L'objectif de cette analyse est de clarifier le cadre légal d'utilisation et réutilisation[1] des données fournies par les différentes sources exploitées (**IMDb** et **TMDb**). Pour cela, on va d'abord déterminer les fonctionnalités que l'application va proposer. Ensuite on identifiera pour chacune la ou les source(s) sollicitée(s) et finalement on mettra **en regard les contraintes d'utilisation** afin de préciser les droits actuels et les obligations à respecter, ainsi que les droits supplémentaires à négocier auprès des sources concernées.

.

2. Fonctionnalités prévues de l'application:

Fonctionnalité de l'application	Description succincte	Source(s) sollicitée(s)
Consultation des films	Afficher les titres, années de sortie, genres, durées etc..	IMDb
Consultation des personnes	Afficher les informations sur les acteurs, réalisateurs et autres professionnels du cinéma	IMDb
Consultation des séries et épisodes	Consulter les séries, leurs épisodes et leurs relations.	IMDb
Navigation entre les fiches	Passer d'un film aux personnes associées et inversement.	IMDb

[1] **Réutilisation des données :** ne pas se limiter à présenter des informations, mais aussi agréger des données et/ou produire de nouvelles informations à partir de celles-ci.

Affichage de données calculées	Présenter des informations calculées à partir des données initiales.	IMDb
Recherche simple	Rechercher un film par titre ou une personne par nom ou prénom.	IMDb
Recherche avancée	Rechercher des films ou des personnes selon plusieurs critères (plages de dates, genres, etc.), avec tolérance aux erreurs de saisie.	IMDb
Tri des résultats	Trier les résultats par date, ordre alphabétique ou autres critères.	IMDb
Éléments communs entre deux films	Identifier les personnes ayant participé aux deux films.	IMDb
Éléments communs entre deux personnes	Identifier les films auxquels les deux personnes ont participé.	IMDb
Rapprochement par plus court chemin	Trouver la chaîne de relations la plus courte entre deux films ou deux personnes.	IMDb
Notes des films	Afficher les notes et le nombre de votes disponibles.	IMDb
Affichage des affiches	Présenter les affiches des films.	TMDb
Affichage des synopsis	Compléter les fiches avec des résumés de films.	TMDb

Bandes-annonces	Permettre de consulter les bandes-annonces disponibles.	TMDb
Agrégation de données	Enrichir les données IMDb avec au moins une source secondaire.	IMDb + TMDb
Liste de favoris	Permettre de conserver une sélection de films sans compte utilisateur.	Fonction interne

3. Conditions juridiques d'utilisation et de réutilisation des données:

3.1. IMDb:

À la question « Peut-on utiliser les données IMDb dans notre application ? », IMDb précise qu'une utilisation limitée et non commerciale de ses données est autorisée, sous réserve du respect des cinq conditions suivantes:

- **Respecter les conditions générales d'IMDb**, qui peut retirer son autorisation à tout moment.
- **Utiliser uniquement les fichiers officiels fournis par IMDb**, sans scraping.
- **Respecter un usage personnel et non commercial**, sans créer ni publier une base cinématographique, sauf pour un usage personnel individuel.
- **Mentionner IMDb comme source** avec la formule d'attribution imposée: «Information courtesy of IMDb (https://www.imdb.com). Used with permission.»
- **Accepter le droit de refus d'IMDb**, qui peut rejeter toute demande d'autorisation.

3.2. TMDb:

TMDb (The Movie Database) met à disposition une API permettant d'accéder à des informations sur les films, notamment les affiches, les synopsis et les bandes-annonces.

D'après ses conditions d'utilisation de l'API, TMDb accorde une licence non exclusive, non transférable et non sous-licenciable, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- **Respecter les conditions générales de TMDb et les règles d'utilisation de son API.**
- **Mentionner TMDb comme source**, en affichant son logo ainsi que la mention d'attribution obligatoire: « This application uses TMDB and the TMDB APIs but is not endorsed, certified, or otherwise approved by TMDB. »
- **Ne pas conserver les données en cache pendant plus de six mois.**
- **Ne pas revendre, redistribuer commercialement ou créer des contenus dérivés** à partir de l'API ou des contenus TMDb en dehors des autorisations accordées.
- **Respecter les droits de propriété intellectuelle**, notamment ceux qui concernent les images et les vidéos.
- **Obtenir un accord écrit pour toute utilisation commerciale** de l'API ou de ses contenus.
- **Accepter le droit de résiliation de TMDb**, qui peut mettre fin à la licence et imposer l'arrêt de l'utilisation de l'API ainsi que la suppression des contenus conservés.

4. Mise en regard des fonctionnalités et des contraintes juridiques:

4.1. Fonctionnalités utilisant IMDb:

Fonctionnalité	Droits actuels et obligations	Droits supplémentaires à négocier avec IMDb
Consultation des films	Usage personnel et non commercial limité. Respecter les conditions, utiliser les fichiers officiels et mentionner IMDb. La republication dans une base cinématographique multi-utilisateur n'est pas couverte.	Droit de stocker les informations des films dans une base SQL et de les afficher sur le site web.

Consultation des personnes	Même restriction concernant les données sur les acteurs, réalisateurs et autres professionnels.	Droit de conserver et de publier les informations relatives aux personnes.
Consultation des séries et épisodes	Les données IMDb sont soumises aux mêmes restrictions de réutilisation et de republication.	Droit de stocker et d'afficher les séries, épisodes et leurs relations.
Navigation entre les fiches	L'utilisation personnelle des données est limitée ; leur exploitation dans une base relationnelle accessible aux utilisateurs n'est pas autorisée par les conditions standard.	Droit d'exploiter et de présenter les relations entre films et personnes.
Affichage de données calculées	Les conditions standard ne donnent pas d'autorisation générale pour transformer et republier les données dans une application.	Droit de traiter les données IMDb et de publier les résultats calculés.
Recherche simple	Aucun algorithme de recherche n'est interdit en soi, mais la base IMDb utilisée pour cette recherche doit être autorisée.	Droit de créer un index de recherche et de rendre les résultats accessibles aux utilisateurs.
Recherche avancée	Même restriction que pour la recherche simple, y compris pour les filtres et la tolérance aux fautes de saisie.	Droit d'indexer et de traiter les données pour proposer des recherches multicritères et approximatives.

Tri des résultats	Le tri n'est pas interdit en soi, mais l'exploitation de la base et la présentation des résultats nécessitent des droits adaptés.	Droit d'exploiter les données et de présenter les résultats triés.
Éléments communs entre deux films	Les relations entre films et personnes proviennent des données IMDb dont la réutilisation est limitée.	Droit de traiter ces relations et de publier les personnes communes.
Éléments communs entre deux personnes	Même restriction sur l'exploitation des relations cinématographiques.	Droit de calculer et d'afficher les films communs à deux personnes.
Rapprochement par plus court chemin	Le calcul algorithmique n'est pas expressément interdit, mais l'exploitation des données IMDb dans l'application nécessite une autorisation.	Droit d'exploiter les relations IMDb pour calculer et afficher les chemins entre films ou personnes.
Notes des films	Les notes et les nombres de votes IMDb sont soumis aux restrictions d'utilisation et de republication. Leur affichage dans une base cinématographique multi-utilisateur n'est pas couvert par l'autorisation standard.	Obtenir le droit de stocker, de reproduire et d'afficher les notes IMDb et les nombres de votes dans l'application.

4.2. Fonctionnalités utilisant TMDb:

Fonctionnalité	Droits actuels et obligations	Droits supplémentaires à négocier avec TMDb
Affichage des affiches	L'utilisation des affiches via l'API est soumise aux conditions TMDb. Il faut afficher l'attribution obligatoire, respecter les droits sur les images et ne pas conserver les données en cache plus de six mois.	Obtenir un accord écrit en cas d'utilisation commerciale ou d'exploitation des images dépassant les droits accordés.
Affichage des synopsis	Les synopsis peuvent être récupérés via l'API dans les limites de la licence. Il faut mentionner TMDb, respecter les restrictions de conservation et ne pas créer de contenus dérivés non autorisés.	Obtenir un accord pour une utilisation commerciale ou pour des transformations non autorisées par la licence standard.
Bandes-annonces	L'API permet d'accéder aux informations sur les bandes-annonces. Leur consultation doit respecter les conditions TMDb ainsi que les droits des plateformes hébergeant les vidéos.	L'API permet d'accéder aux informations sur les bandes-annonces. Leur consultation doit respecter les conditions TMDb ainsi que les droits des plateformes hébergeant les vidéos.

4.3. Fonctionnalités utilisant plusieurs sources ou une fonction interne:

Fonctionnalité	Droits actuels et obligations	Droits supplémentaires à négocier
Agrégation de données (IMDb + TMDb)	Respecter simultanément les conditions des deux sources. IMDb limite la republication dans une base cinématographique et TMDb impose notamment des obligations d'attribution, de conservation et de respect des droits sur les contenus.	IMDb : obtenir le droit de combiner et de publier ses données avec celles de TMDb. TMDb : obtenir une autorisation si l'agrégation implique des transformations non couvertes ou une utilisation commerciale.
Liste de favoris	La fonctionnalité peut être réalisée avec un stockage local dans le navigateur, sans compte utilisateur. Les données IMDb ou TMDb affichées dans les favoris restent soumises à leurs licences.	Aucun droit particulier pour le mécanisme de favoris. Les droits de présentation des données doivent néanmoins être couverts par les autorisations des sources concernées.

5. Conclusion:

Cette analyse montre que les fonctionnalités de notre application dépendent des conditions d'utilisation et de réutilisation des données IMDb et TMDb.

IMDb impose des restrictions importantes concernant la réutilisation et la publication de ses données dans le cadre d’une application cinématographique (comme la nôtre notamment). Plusieurs fonctionnalités nécessiteraient donc une licence supplémentaire.

TMDb permet l'utilisation de son API sous certaines conditions, notamment l'attribution de la source, le respect des droits de propriété intellectuelle et l'obtention d'un accord écrit pour toute exploitation commerciale.

Dans le cadre de notre projet pédagogique, nous pouvons concevoir l'application en supposant l'obtention de droits plus étendus auprès d'IMDb et, si nécessaire, de TMDb, sans considérer que ces autorisations nous ont réellement été accordées.

Sources et références:

IMDb

- Non-Commercial Licensing
- copyright/license

TMDb

- api-terms-of-use
- terms-of-use